



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/305/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעים:

1. ורדסחיים ירינאו
 2. ורדסחיים סוניה מריסה
 3. מורבאי יעל
- באמצעות ב"כ עו"ד דונה מוטי
המסגר 42, תל אביב - יפו
טל': 052-8677752 פקס': 072-2316333

נגד

הנתבעים:

1. ולנסי ז'אן פייר
 2. ולנסי נטלי אליזבט
- שניהם באמצעות ב"כ עו"ד טרבלסי רמי (רחמים)
הנגר 24 הוד השרון
טל': 054-7373800 פקס': 03-5426281
3. בן זמרה פטריק אבנר
 4. בן זמרה לורנס
- שניהם באמצעות ב"כ עו"ד הילה אורון
ברקוביץ 4, תל אביב - יפו
טל': 03-5007070 פקס': 03-5007090

פ ס ק ד ין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישו הבעלים של דירות בבית משותף נגד הבעלים ונגד המחזיקים של דירה אחרת בבית המשותף, לתיקון ליקויי רטיבות בדירה האחרת ולתיקון נזקים נלווים ברכוש המשותף.

העובדות וההליך

2. הצדדים הינם הבעלים והמחזיקים של דירות בבית משותף ברחוב בן גוריון 11 ברעננה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 610 בגוש 6583 (להלן - "הבית המשותף").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/305/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעים 2-1, בני הזוג ירינאו וסוניה מריסה ורדסהיים, הינם הבעלים של דירה בקומה השישית בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 21. התובעת 3, מורבאי יעל, הינה הבעלים של דירה בקומה השישית בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 24 בבית המשותף (להלן - "התובעים").

4. הנתבעים 2-1, בני הזוג ז'אן פייר ונטלי אליזבט ולנסי, הינם הבעלים של דירת גג בקומה השביעית בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 25 (להלן - "הנתבעים 2-1"). הנתבעים 2-1 אינם מתגוררים בארץ (תושבי צרפת). במועדים הרלוונטיים השכירו את דירתם לנתבעים 4-3, בני הזוג פטריק ולורנס בן זמרה (להלן - "הנתבעים 4-3").

5. ביום 30.5.2018 הגישו התובעים התביעה דנן, במסגרתה עתרו למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירתם, הגורמים לנזקי רטיבות קשים בדירות התובעים, כמפורט בחוות דעת מומחה מיום 6.10.2016 שצורפה לכתב התביעה. עוד עתרו התובעים לחייב הנתבעים להסיר צינורות שהתקינו בקיר החיצוני בבית המשותף, המנקזים מים ממרפסת דירת הנתבעים למרפסות דירת התובעים, וכן לתקן החורים שפערו בקיר החיצוני בבית המשותף. כנטען, דירות התובעים החלו לסבול מרטיבות בשנת 2016. חרף חוות דעת מומחה מטעם התובעים אשר הדגימה ליקויי רטיבות בדירת הנתבעים, ביצעו הנתבעים תיקונים נקודתיים בלבד אשר לא הועילו. נזקי הרטיבות החריפו בחורף בשנה שלאחר מכן. פניות התובעים לנתבעים 4-3 לא זכו לשיתוף פעולה ולמיגור נזקי הרטיבות ולכן פנו התובעים לנתבעים 2-1 באמצעות נציגתם בישראל. כנטען, הנתבעים 2-1 הודיעו על כוונתם לבצע תיקון מקיף ויסודי בדירתם לתיקון ליקויי הרטיבות רק לאחר שהנתבעים 4-3 יפנו את הדירה. אלא שפינוי זה התעכב משהסכם השכירות עם הנתבעים 4-3 הוארך מעת לעת.

6. ביום 11.7.2018 הגישו הנתבעים 4-3 כתב הגנה, במסגרתו עתרו לסילוק התביעה נגדם על הסף בהעדר סמכות עניינית ובהעדר עילה ויריבות נגדם, בהיותם אך המחזיקים של הדירה. לגופם של דברים, הכחישו הנתבעים 4-3 הנטען בכתב התביעה, בציינם כי בינם לבין הנתבעים 2-1 הושגו הסכמות שקיבלו תוקף של פסק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/305/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- דין לביצוע תיקוני איטום בדירה, אשר בוצעו בחודש דצמבר 2017 על דעת הנתבעים 2-1 ובאחריותם.
7. ביום 4.10.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט בפני המפקחת על רישום מקרקעין, גב' טלי להב. הנתבעים 2-1 לא התייצבו לישיבה זו. במהלכה, הגישו הנתבעים 4-3 העתק פסק דינו של בית משפט השלום בנתניה, אשר ניתן בהסכמת הצדדים בתביעה שהגישו הנתבעים 2-1 נגד הנתבעים 4-3, לאפשר ביצוע עבודות לתיקון ליקויים בדירה (סומן נ/1). בהחלטתה בתום הישיבה המקדמית, הורתה המפקחת גב' להב לנתבעים 4-3 לצרף חוות דעת המומחה ומפרט התיקונים מושא פסק הדין, וכן מפרט עבודות שבוצעו בפועל בדירה בהתאם לפסק הדין.
8. בהודעת מיום 11.10.2018 צירפו הנתבעים 4-3 חוות דעת המומחה מיום 16.3.2017 וכן מפרט התיקונים מושא פסק הדין. אשר לעבודות שבוצעו בפועל בדירה, טענו הנתבעים 4-3 כי אלה בוצעו על ידי הנתבעים 2-1 וכי בידם הפירוט הנדרש.
9. בהתאם, עתרו התובעים למתן פסק דין נגד הנתבעים על יסוד כתב התביעה. הנתבעים 4-3 הגישו מצדם הודעה נוספת, לפיה הנתבעים 2-1 החלו בביצוע עבודות לאיטום וריצוף מחדש של מרפסת דירתם. בהחלטת המפקחת גב' להב מיום 31.10.2018 נקבע התיק לדיון נוסף. בסמוך לאחר מכן עבר התיק לטיפול.
10. בהחלטתי מיום 25.11.2018 הורתי לנתבעים להגיש תגובתם לבקשת התובעים למתן פסק דין נגד הנתבעים 2-1 על יסוד כתב התביעה בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות, וכן המצווה את הנתבעים 4-3 לשתף פעולה ולאפשר ביצוע העבודות בדירה. הנתבעים 4-3 הודיעו על הסכמתם לביצוע העבודות בשים לב כי הם מפנים הדירה ביום 6.12.2018. הנתבעים 2-1 עתרו בבקשה להאריך המועד להגשת כתב הגנה, בין היתר בהעדר המצאה כדין של כתב התביעה לידם.
11. בהסכמת הצדדים, הגישו הנתבעים 2-1 כתב הגנה. במסגרתו טענו כי יש לדחות התביעה לנוכח הסכמות שאליה הגיעו הצדדים כולם בהליך שהתנהל בבית משפט השלום, אשר כאמור קיבלו תוקף של פסק דין, ובשים לב כי הנתבעים 2-1 עומדים במלוא התחייבויותיהם על פיו. עוד נטען, כי משפינו הנתבעים 4-3 הדירה וכמוסכם, החלו הנתבעים 2-1 בביצוע עבודות מאסיביות לפירוק כל הריצוף בדירה, החלפת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/305/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצנרת, החלפת החול הרטוב וביצוע עבודות איטום, הכל באמצעות מהנדס מומחה בתחום. בהתייחס לסעיפי כתב התביעה, טענו הנתבעים 1-2, כי מיד עם היוודע דבר הליקויים בדירתם פעלו לתיקונם, אך בשל סירוב הנתבעים 3-4 נבצר מהם לעשות כן והם נאלצו להגיש נגדם תביעה לבית משפט מוסמך.

12. ביום 14.1.2019 התקיימה בפניי ישיבה מקדמית. לנוכח טענות התובעים לקיומם של נזקי רטיבות בדירתם חרף עבודות מקיפות שביצעו הנתבעים 1-2 בדירתם, הורתי בהסכמת הצדדים על מינוי מומחה מטעמי ליתן חוות דעת באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובעים, הדרכים המומלצות על ידו לפתרון הבעיה והאם הפעולות שבוצעו על ידי הנתבעים 1-2 הביאו למיגור הבעיה ונזקי הרטיבות בדירת התובעים.

13. לתיק המפקחת הוגשה חוות דעת המומחה, מר דניאל אברג'ל מחברת נו-ליק (להלן - "המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין"), מיום 8.2.2019.

14. בהתאם להחלטתי מיום 12.2.2019, הודיעו הנתבעים 1-2 כי הם נכונים לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים שנותרו בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין. לפיכך, ולנוכח הודעת התובעים והודעת הנתבעים 3-4, הורתי בהחלטתי מיום 7.3.2019 כי פסק הדין יינתן על בסיס מלוא המסמכים בתיק, וכי הצדדים ישלימו טיעוניהם בכתב לעניין הוצאות ההליך.

15. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בעניין פסיקת הוצאות. אפנה, אפוא לדיון והכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

16. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם. בהתאם להוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), בהעדר הוראה בנדון, חלה בענייננו הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, המורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/305/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעל דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה האחרת ובעל הדירה לא פעל לתיקון הליקוי. חובה מוחלטת זו, החלה על בעל דירה, הינה ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) (להלן - "ויסמן"), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות דיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

18. התובעים צירפו לכתב התביעה חוות דעת מומחה מטעמם (חברת אינפרה-טק) מיום 6.10.2016, התומכת בטענתם בדבר נזקי רטיבות בדירותיהם שמקורם בליקויים בדירת הנתבעים. האמור נתמך אף בחוות דעת מאוחרת של המומחה מיום 19.2.2017. בהתאם להחלטת המפקחת גב' להב, הגישו הנתבעים 4-3 חוות דעת מומחה, אשר ניתנה לבקשת נציגת הנתבעים 2-1 בישראל, מיום 16.3.2017, התומכת אף היא בטענת התובעים בדבר קיומם של ליקויי רטיבות בדירת הנתבעים.

19. בחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 8.2.2019, נמצא כי חרף ביצוע עבודות מקיפות לתיקון ליקויים בדירת הנתבעים, אשר תרמו למיגור מרבית נזקי הרטיבות בדירות התובעים, נותרו מספר ליקויים, כמפורט בסעיף ב' לחוות הדעת (עמוד 11).

20. בהתאם להסכמת הנתבעים 2-1, הנני לחייבם בביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, כמפורט בסעיף ג' לחוות הדעת (עמוד 12). העבודות יבוצעו בתוך 20 יום ממועד קבלת פסק הדין, על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה ובהתאם להוראות התקן הישראלי. העבודות יבוצעו בכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

21. בנוסף, הנני לחייב הנתבעים 2-1 להסיר הצינורות שהתקינו בקיר החיצוני בבית המשותף, המנקזים מים ממרפסת דירת הנתבעים למרפסת דירות התובעים, וכן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/305/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתקן החורים שפערו בקיר החיצוני בבית המשותף. זאת, בתוך 20 יום ממועד קבלת פסק הדין, וככל שטרם בוצעו על ידי הנתבעים 1-2 במסגרת עבודות השיפוץ המקיפות שבוצעו בדירתם.

22. הנני להורות על דחיית התביעה נגד הנתבעים 3-4.

החבות לתקן ליקויי הרטיבות בדירת הנתבעים חלה על הנתבעים 1-2, בהיותם הבעלים של הדירה. כך כפי שמורנו במפורש הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, לפיה "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". הביטוי 'בעל דירה' מוגדר בסעיף 1 לתקנון המצוי לאמור: "לגבי דירה שהוכרה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים - החוכר או חוכר המשנה, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין התקנון לא יראו אותם כבעלי דירה." מחזיק מטעם בעל הדירה אינו נמנה עם גורמים אלה.

אמנם, המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה, אשר צד לה "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה", כפי שמורנו הוראת סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין. ברם, זאת אך בעילת תביעה לפי התקנון החל על הבית המשותף או לפי סעיפים ספציפיים המנויים בהוראת סעיף 72(א) לחוק. בענייננו, אין חולק כי הנתבעים 3-4 החזיקו בדירה במועדים הרלוונטיים כשוכרים לשעה או כברי רשות בלבד, וכי אין בתקנון או בסעיפים המנויים בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, כדי להקים לתובעים עילת תביעה נגדם.

אוסף, כי לא מצאתי בסיס להרחיב החובה החלה על בעל דירה, הקבועה בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, גם על מי שמחזיק בדירה כשוכר לשעה או כבר רשות. יפים בהקשר זה דבריה של כבוד השופטת א' חיות (כתוארה דאז) בפסק הדין שניתן בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח בנין בע"מ נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ, פורסם ב"נבו" (31.12.1999). בהידרשה לתחולת הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין (בתים משותפים), ובכלל זאת הוראת סעיף 58 לחוק המטילה על בעל דירה החובה לשאת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה**

מס' תיק: 6/305/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קבעה כי חובה כאמור אינה חלה על המחזיק בדירה מטעם בעל הדירה שהינו שוכר לשעה או בר רשות, בנמקה לאמור:

"... המחוקק ביקש להחיל הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, ובכללן הוראת סעיף 58 הדנה בחובתו של בעל דירה לשלם את הוצאות ההחזקה, על מי שזיקתו לדירה היא זיקה קרובה מאד לזיקה קניינית, כגון חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות. לקטגוריה זו ניתן להוסיף גם את מי שהתקשרו עם בעלים או חוכר של דירה בחוזה לרכישת זכויותיו, וכבר קיבלו בה חזקה אך טרם השלימו את רישום הזכויות על שם".

בגישה זו מחזיק גם המלומד ויסמן, בהבחינו בין הוראות חוק המקרקעין והתקנון, המטילות על 'בעל דירה' הגבלות ביחס לשימושים המותרים בדירה ובכרוש המשותף, לבין הוראות בחוק זה ובתקנון, המטילות על 'בעל דירה' חיובים (שם, עמודים 438-440). לדידו, הוראות המטילות חיוב על בעל דירה אינן חלות על מחזיק דירה שהינו שוכר לשעה או בר רשות, משנתכוונו לחייב את בעל הדירה בלבד. כך כפי שמצא גם כבוד השופט מ' דרורי בפסק הדין שניתן בע"א (י-ם) 6059/05 בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב מן 1 בירושלים, פסקאות 20-21 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (21.6.2006), בקבעו כי לא ניתן להטיל על המחזיק בדירה חובת השתתפות בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ("מיסי ועד הבית") מכוח הוראות חוק המקרקעין.

בבחינת מקל וחומר, עת עסקינן בחובה של בעל דירה לתקן ליקוי פיסה בדירתו. איני סבורה כי ניתן לחייב המחזיק בדירה מטעם בעל הדירה שהינו שוכר לשעה או בר רשות בביצוע עבודות לתיקון ליקויים בדירה. ככל שמחזיק בדירה כאמור אינו מאפשר לבעלים של דירה לקיים חובתו, כבנסיבות המקרה דנן, הרי שעניין זה קשור במערכת ההסכמית החלה עליהם, אשר אינה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

כך אף בענייננו. סירוב הנתבעים 3-4, המחזיקים בדירה שבבעלות הנתבעים 1-2 כשוכרים לשעה, לאפשר ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, הגיע עד לפתחו של בית משפט השלום בנתניה, אשר נתן תוקף של פסק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה**

מס' תיק: 6/305/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דין להסכמת הצדדים. אין בהסכמה זו, אשר התובעים לא היו צד לה, כדי לגרוע ממלוא זכויותיהם מכוח התקנון, אשר מולן חובת הנתבעים 1-2, הבעלים של הדירה, לתקן ליקויים בדירתם הפוגעים בדירת התובעים.

23. אשר לפסיקת הוצאות, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541). עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי השיעור הראוי של הוצאות המשפט שיש לפסוק לחובת בעל דין שהפסיד בדינו הוא הוצאות ריאליות, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, ובהתחשב במכלול נסיבות העניין (ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 615 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

24. לאחר ששקלתי טענות הצדדים על פי אמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות אופן ניהול ההליך על ידי הצדדים, פעולות שביצעו הצדדים בקשר עם הסעדים המבוקשים בכתב התביעה ומועדן, וכן חשיבות העניין, הנני לחייב בהוצאות ההליך כפי שהוכחו בפניי כדלקמן:

א. הנתבעים 1-2 ישלמו לתובעים הוצאות התביעה בסך של 5,445 ש"ח, הכוללות אגרת תביעה (בסך של 649 ש"ח), עלות חוות דעת מומחים (בסך של 4,680 ש"ח) והוצאות דואר שליחים, צילומים והפקת מסמכים מהרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (בסך של 116 ש"ח).

ב. הנתבעים 1-2 ישלמו לתובעים 1-2 הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך של 8,500 ש"ח (כולל מע"מ).

ג. הנתבעים 1-2 ישלמו לתובעת 3 הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך של 8,500 ש"ח (כולל מע"מ).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/305/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. התובעים 1-2 ישלמו לנתבעים 3-4 הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך של 2,500 ש"ח (כולל מע"מ). התובעת 3 תשלם לנתבעים 3-4 הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך של 2,500 ש"ח (כולל מע"מ).

ה. התשלומים יבוצעו בתוך 30 יום מהיום. לאחר מועד זה, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה. ניתן היום, כ"ו ניסן תשע"ט, 1 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה